



COMUNE DI AVELLA
(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
N. 464 DEL 17/12/2025	OGGETTO: Servizi professionali per il Collaudo tecnico e Amministrativo nell'ambito del progetto "Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie" – DETERMIDA DI AFFIDAMENTO
Registro Generale N. 738 DEL 22/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CUP: J25E24000230006

CIG: B97F27FF93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO che

- con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia, n. 133 del 04.07.2024 è stato autorizzato, tra l'altro, *per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU* nei limiti di un importo complessivo di euro € 515.481.082,75;

- tra i beneficiari è ricompreso il Comune di Avella cui è stato riconosciuto il contributo, contenuto nel limite massimo di € 875.500,00, per la realizzazione di asili nido con capienza massima di 188 alunni;
- in attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia n. 133 del 04.07.2024, l'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Istruzione e del Merito ha emanato avviso pubblico del 29/07/2024 (prot. n. U.0104609) finalizzato all'adesione al finanziamento e alla contestuale candidatura di nuovi progetti da finanziare nell'ambito della predetta;

RILEVATO che l'avviso pubblico in questione prevedeva, tra l'altro, che:

- sono finanziabili interventi relativi esclusivamente alla costruzione, all'ampliamento funzionalmente autonomo e strutturalmente indipendente di edifici esistenti e alla riconversione di edifici pubblici non già destinati a mensa scolastica.
- Non sono ammessi interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di edifici già adibiti a mensa scolastica e non è, altresì, ammesso l'utilizzo delle risorse previste dal presente avviso per finanziare incrementi di costi di interventi già finanziati anche nell'ambito del PNRR;
- le proposte relative agli interventi di cui sopra devono possedere tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e agibilità;
- gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria adesione o candidatura, accedendo al link <https://pnrr.istruzione.it/> del portale del Ministero dell'istruzione e del merito dedicato al PNRR;
- In ossequio alle condizioni dettate dall'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, questo Ente ha candidato due tipologie di interventi (così come si evince dalla scheda di candidatura allegata al presente atto), nel rispetto dei posti da attivare di cui allegato 4 del Decreto n. 133 del 29/07/2024, per un totale di 188 posti/alunni (target da raggiungere assegnato), proponendo il seguente intervento: *"Istituto Comprensivo Statale. Mons. Pasquale Guerriero Avella (AV) Scuola Media via F. De Sanctis Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica- CUP: J25E24000230006"* da candidare, nell'ambito dei contributi resi disponibili in base all'art. 1, comma 534, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234." per una capienza di 188 posti/alunni e per un importo totale dell'intervento pari a € 875.500,00;
- i Comuni, nella qualità di soggetti attuatori, sono tenuti al rispetto del cronoprogramma da definire in sede di accordo di concessione ma che, in ogni caso, prevede il termine di aggiudicazione dei lavori entro il 31 marzo 2025 e la conclusione dei lavori entro e non oltre il 31 marzo 2026;

DATO ATTO che con atto d'obbligo del 04.02.2025 del Ministero dell'istruzione e del Merito, il Comune di Avella risulta tra i beneficiari per la realizzazione dell'intervento;

CONSIDERATO che in particolare, l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo edificio scolastico sito alla via De Sanctis con la realizzazione di una nuova struttura indipendente;

PRESO ATTO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 01.08.2024 è stato approvato il documento di indirizzo alla Progettazione, ai sensi dell'art. 3 – all. I.7 del D.Lgs. 36/2023, relativo ai lavori di "PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 ALL. I.7 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'INTERVENTO DENOMINATO "REALIZZAZIONE NUOVA MENSASCOLASTICA NEL PLESSO SCUOLE MEDIE CUP: J25E24000230006" per una capienza di 188 posti/alunni" redatto dall'ufficio tecnico comunale;
- come Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, è stato nominato l'Arch. Pasquale Maiella, responsabile dell'area tecnica;

DATO ATTO che

- l'Operatore economico sopra menzionato ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), relativo all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7, SEZIONE II del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in linea con le indicazioni riportate nel DIP regolarmente approvato;

- il predetto progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per un importo complessivo pari ad € 875.500,00 è stato verificato e validato con apposito verbale, dal Responsabile Unico del Progetto: Arch. Pasquale Maiella;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13.02.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per un importo complessivo di € 875.500,00 di cui € 627.910,00 per lavori incluso oneri per la sicurezza, oltre IVA ed € 15.000,00 per compensi relativi alla progettazione esecutiva oltre cassa previdenziale ed IVA dell'intervento denominato "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA MENSA SCOLASTICA NEL PLESSO SCUOLE MEDIE – CUP J25E24000230006";
- con la medesima Deliberazione è stato dato mandato al RUP affinché adotti tutti gli atti e le iniziative necessarie per la realizzazione dell'intervento;
- la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – *per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito– Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU*, iscritti al corrente bilancio 2024/2026 codice di bilancio 04.02.01.02.001 – Capitolo 2613.11.

VISTI gli elaborati progettuali, *approvati con la succitata Deliberazione di G.C. n. 34 del 13.02.2025;*

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale di approvazione del piano esecutivo di gestione e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: **Servizi professionali per il Collaudo tecnico e Amministrativo nell'ambito del progetto "Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie"**
- Importo del contratto: **€ 4.000,00;**
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- Durata contratto: **7 mesi;**

DATO ATTO, che:

- La stazione appaltante ha effettuato Richiesta di Offerta n. **5865385** a mezzo piattaforma telematica acquistinretepa.it per i servizi in oggetto;
- l'operatore economico "ing. Grimaldi Sabato" CF: GRMSBT62R22C971T, P.IVA 01677480640 con sede in via Cioppoli 4, Contrada AV ha presentato, entro i termini prestabiliti, un'offerta economica, il cui codice identificativo è NP2872955 pari ad € 3.950,00 onniacomprendivi;
- che in data 10.12.2025 è stata effettuata la stipula tramite la piattaforma MePA;

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG;

PRECISATO, inoltre che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare il servizio di ***"Servizi professionali per il Collaudo tecnico e Amministrativo nell'ambito del progetto "Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie"*** per un totale di € **3.950,00 omniacomprendivi**;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE l'offerta n.** NP2872955- R.d.O. n. 5865385 presentata dall'operatore economico "ing. Grimaldi Sabato" CF: GRMSBT62R22C971T, P.IVA 01677480640 con sede in via Cioppoli 4, Contrada AV, per un importo di € 3.950,00 omniacomprendivi per l'affidamento del ***"Servizi professionali per il Collaudo tecnico e Amministrativo nell'ambito del progetto "Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie"***;
- 2. DI PROCEDERE AD AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, ***"Servizi professionali per il Collaudo tecnico e Amministrativo nell'ambito del progetto "Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie"*** all'operatore economico "ing. Grimaldi Sabato" CF: GRMSBT62R22C971T, P.IVA: 01677480640 con sede in via Cioppoli 4, Contrada AV, per un importo complessivo di € 3.950,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 3. DI DARE ATTO che** l'incarico avrà una durata pari a 1 mese di attività;
- 4. DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.lgs.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità: 2025

Capitolo: 2613.11

Descrizione: **REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA MEDIA**

Codice: 2.05.99.99.999

Importo: € 3.950,00

- 5. DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
9. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 22/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 18/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: Servizi professionali per il Collaudo tecnico e Amministrativo nell'ambito del progetto "Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie" – DETERMIDA DI AFFIDAMENTO
CIG: B97F27FF93 **CUP:**
Descrizione Capitolo: REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PLESSO SCUOLA MEDIA
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.05.99.99.99	04.02	2613.11	999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.	2025	303
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1022	€ 3.950,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: GRIMALDI STEFANO 22/10/1962 - **Progressivo Fornitore:** 5452
Codice Fiscale: GRMSFN62R22C971A **P.Iva:**

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1274, e vi rimarrà fino al 07/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 738 del 22/12/2025;

Oggetto: Servizi professionali per il Collaudo tecnico e Amministrativo nell'ambito del progetto “Progetto per la Realizzazione di una Nuova Mensa Scolastica nel plesso Scuole Medie” – DETERMIDA DI AFFIDAMENTO

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella